

RECURSO CÍVEL Nº 5071028-31.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CAROLINE MEDEIROS E SILVA

RECORRENTE: JOSE NILO CALDERON ESPINOZA TEIXEIRA (AUTOR)

RECORRIDO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RUBRICA FERIADOS INDENIZADOS CUJA NATUREZA É REMUNERATÓRIA, INEXISTINDO SUPRESSÃO DE FOLGA NA HIPÓTESE, MAS MERA POSTERGAÇÃO - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS - IRRESIGNAÇÃO DA PARTE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

ACÓRDÃO

A 7ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, MAS NEGÓ-LHES PROVIMENTO, devendo ser mantido o acórdão impugnado. A presente decisão foi REFERENDADA pelos demais integrantes da 7ª Turma Recursal, conforme artigo 7º, IX, alínea b, do Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019). Intimem-se. Transitado em julgado, certifique-se e, após, remetam-se os autos ao Juizado Especial Federal de origem, com a devida baixa. É como voto, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 22 de janeiro de 2025.

5071028-31.2024.4.02.5101

510015212200 .V3

RECURSO CÍVEL Nº 5071028-31.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CAROLINE MEDEIROS E SILVA

RECORRENTE: JOSE NILO CALDERON ESPINOZA TEIXEIRA (AUTOR)

RECORRIDO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração, **no qual se alega omissão e contradição e obscuridade do julgado** proferido por esta 7ª Turma Recursal da Seção Judiciária do Estado do Rio de Janeiro.

Conheço do recurso interposto, eis que tempestivo.

É o breve relatório. Decido.

VOTO

Os embargos declaratórios constituem modalidade de recurso com alcance bem definido, cabíveis apenas em caso de **obscuridade, contradição** ou **omissão** do provimento judicial atacado, nos termos do artigo 1.022 e seguintes do Código de Processo Civil; e, no âmbito dos Juizados Especiais, a teor do que dispõem os artigos 48 a 50 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 1º da Lei nº 10.259/01.

O embargante postula *"a integração da sentença para corrigir a contradição e omissão apontada, no que diz respeito ao caráter indenizatório dos FERIADOS INDENIZADOS, notadamente ante a pacificação da jurisprudência favoravelmente aos contribuinte na 8ª Turma Recursal."*

Cediço que o recurso em questão somente tem cabimento nas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material (artigo 1.022 do CPC/15). Para admissão dos embargos de declaração, deve o recorrente demonstrar o vício apontado. Na hipótese em voga, o recorrente não satisfaz tais requisitos.

Limita-se a declarar que *"Cediço que o recurso em questão somente tem cabimento nas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material (artigo 1.022 do CPC/15). Para admissão dos embargos de declaração, deve o recorrente demonstrar o vício apontado. Na hipótese em voga, o recorrente não satisfaz tais requisitos."*

Entretanto, diversamente da rubrica FOLGAS IND/CURSOS OFFSHORE", restou demonstrado que a verba "FERIADO TRABALHADO" não corresponde a verba de natureza indenizatória, pois, dado o regime diferenciado de trabalho, há mera postergação do dia de feriado e de descanso semanal remunerado para o período de repouso contínuo em terra até o próximo embarque, havendo inclusive ganho adicional pelo trabalho nesses dias, mas sem que signifique indenização.

Enquanto no caso dos cursos em dias de folgas, que não são compensados por outros dias de folgas, o dias de feriados trabalhados são compensados por dias regulares de folga.

A título de comparação: neste ano de 2025, um empregado na escala 6x1, terá 52 dias de descanso semanal e 9 feriados nacionais em dias úteis, enquanto um trabalhador em regime de embarque irá ter em torno de 180 dias de descanso.

Dada as peculiaridades do regime de trabalho off shore do autor, com períodos em alto mar e períodos de descanso em terra, é evidente que haverá períodos de trabalho tanto no repouso semanal remunerado, que ocorre, em regra, aos domingos, quanto nos dias de feriados nacionais, como decorrência natural e lógica do regime. Portanto, não há supressão do descanso ou do feriado, mas sim sua mera postergação para o período de repouso contínuo em terra até o próximo embarque, havendo inclusive ganho adicional pelo trabalho nesses dias, mas sem que significa indenização. Nesses termos, ainda assim, ocorre o pagamento de adicional na forma de hora extra, não se confundindo com a supressão dos dias destinados à folga do autor, os quais são remunerados por outras rubricas, como as anteriormente explicitadas.

Nesses termos, a Turma Recursal apreciou a legislação de regência da forma que, sob sua ótica, mais se coaduna com a hipótese, ainda que não seja esta a que satisfaça a parte embargante. Deste modo, descabe, na espécie, o requerimento de manifestação expressa sobre supostas ofensas à lei ou à Constituição Federal, a título de prequestionamento, pois a fundamentação adotada é suficiente para a solução do caso concreto, tal como preceitua o artigo 93, IX, da Carta Constitucional.

Ante o exposto, voto por **CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, MAS NEGO-LHES PROVIMENTO**, devendo ser mantido o acórdão impugnado. **A presente decisão foi REFERENDADA pelos demais integrantes da 7ª Turma Recursal, conforme artigo 7º, IX, alínea b, do Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019).** Intimem-se. Transitado em julgado, certifique-se e, após, remetam-se os autos ao Juizado Especial Federal de origem, com a devida baixa. É como voto.